

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão **11/6/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Julgamento**

M-002: TC-006982.989.25-3

Representante: G8 Armarinhos Ltda. EPP

Representada: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Responsável: Paulo Rogério Bittencourt, Secretário Municipal de Licitações, Suprimentos e Logística Central

Assunto: Edital do Pregão Eletrônico nº E-4/2025, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material escolar para os estudantes das escolas municipais de Taboão da Serra.

Valor Total Estimado: R\$ 11.352.778,72

Advogados cadastrados no e-TCESP: Saulo Lugon Moulin Lima (OAB/SP 430.747).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR. ESPECIFICAÇÕES INJUSTIFICADAMENTE RESTRITIVAS. ART. 9º, I, “a”, DA LEI 14.133/2021. ESTOJO ESCOLAR COMPOSTO POR POLIPROPILENO. RÉGUA ESCOLAR E APONTADOR COMPOSTOS POR POLIESTIRENO. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E SÍMBOLO SUSTENTÁVEL IMPRESSOS NO CORPO DO PRODUTO. EXIGÊNCIA DE MEDIDAS EXATAS PARA O ESTOJO ESCOLAR. ESPAÇO PARA COLOCAR O NOME NAS CAIXAS DE LÁPIS DE COR E GIZ DE CERA. RÉGUA 30 CM NA COR CRISTAL E AZUL TRANSLÚCIDO. LAUDO DE BIODEGRADAÇÃO PELA NORMA ASTM 5511 OU SIMILAR. PARCIALMENTE PROCEDENTE. RETIFICAÇÃO DETERMINADA.

Relatório

Trata-se de representação intentada por G8 Armarinhos Ltda. EPP contra o edital do Pregão Eletrônico nº E-4/2025 da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material escolar para os estudantes das escolas municipais de Taboão da Serra.

Insurgiu-se a Representante, em síntese, contra o seguinte:

(a) restrição em determinadas especificações de itens licitados:

(a.1) “apontador plástico com depósito” de poliestireno reciclado e com certificação do INMETRO e símbolo sustentável impressos em seu corpo;

(a.2) “borracha branca com capa protetora” de plástico reciclado e biodegradável e nas medidas de “43 x 22 x 12mm”;

(a.3) “estojo escolar” confeccionado em PP (polipropileno) nas medidas de “50mm (altura) x 80mm (largura) x 210mm (comprimento) x 2mm (espessura)”;

(a.4) “régua 30 cm” na cor cristal e azul translúcido;

(a.5) “apontador triplo com depósito” com furo para giz de cera;

(a.6) “caixa de giz de cera jumbo” pesando 250g, com medidas aproximadas de 14mm x 124 mm, com película protetora de papel e espaço para colocar o nome;

(a.7) “caixa de lápis de cor triangular” com espaço para colocar o nome, mina de 4mm e selo FSC ou similar;

(a.8) “big lápis de cor triangular” com mina de 6mm;

(b) é fixado que o licitante vencedor deverá apresentar, logo após o encerramento da sessão, o laudo de biodegradação conforme ASTM D 5511 ou similar (biodegradação anaeróbica).

É nesses termos que requereu a sustação cautelar do certame e a retificação do ato convocatório.

O edital é datado de 27/3/2025 e a sessão pública estava designada para a data de 14/4/2025.

Por decisão referendada pelo e. Tribunal Pleno em sessão de 16/4/2025, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi determinada a

sustação cautelar do procedimento e fixado prazo de 10 dias úteis para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

Em resposta, a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra trouxe aos autos o edital e apresentou alegações e justificativas acerca de cada um dos apontamentos.

Quanto ao laudo de biodegradação, alegou que a regra visa garantir ao máximo a segurança dos alunos, acrescentando que, muitas vezes, somente a certificação do Inmetro não é suficiente para garantir a qualidade e a segurança do produto fabricado com matéria prima plástica.

Afirmou que vários laboratórios podem fazer o teste rapidamente e por um custo bem acessível.

Argumentou que as especificações se destinam à aquisição de produtos com maior qualidade, segurança e inovação, e que o certame envolve a participação não apenas de fabricantes, mas, também, de empresas varejistas.

Defendeu ainda que a matéria se insere no âmbito do mérito administrativo, de modo que cabe ao gestor, mediante análise de conveniência e oportunidade, definir as características dos produtos que melhor atendem ao serviço público, razão pela qual entende não pode prevalecer a alegação de restritividade na sua descrição, já que existente no mercado.

Em sequência, a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra juntou justificativas complementares no evento 49, buscando detalhar as razões de ter inserido as especificações aqui impugnadas.

A Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência.

É o relato do necessário.

npg

Voto

TC-006982.989.25-3

Trata-se de licitação da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra que busca registrar preços para compras de material escolar destinado aos estudantes das escolas municipais.

Circunscrito às impugnações suscitadas na peça inicial e direcionadas aos descritivos dos itens de material escolar, a representação procede de forma parcial.

É que há determinadas especificações que demandam retificações por conta da restrição de mercado que provocam, em visível dissonância com o comando do art. 9º, I, “a”, da Lei 14.133/2021, o qual veda atos que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório.

Assim estão as especificações do “estojo escolar”, que deve ser confeccionado em “polipropileno”, e da “régua escolar 30cm” e do “apontador com depósito”, que devem ser compostos por “poliestireno”.

O e. Tribunal Pleno já adota posicionamento no sentido de que há uma variedade de espécies de plásticos utilizados no processo de reciclagem e que podem servir para a fabricação desses itens que estão aqui licitados, a exemplo do PEAD (Polietileno de Alta Densidade), PVC (Policloreto de Vinila), PEDB (Polietileno de Baixa Densidade), PP (Polipropileno) e PS (Poliestireno), entre outros. Nesse contexto, a escolha deliberada por um deles tem potencial para trazer restrição incompatível com o art. 9º, I, “a”, da Lei 14.133/2021.

Trago excerto abaixo, extraído da decisão dos processos TC-22.989.18-0 e TC-57.989.18-8, sob a relatoria da e. Conselheira Cristiana de Castro Moraes, de onde se pode verificar a consolidação deste posicionamento do e. Tribunal Pleno:

“Ainda a respeito desses artefatos, verifica-se que o edital exige que esses produtos sejam feitos com injeção em PET (politereftalato de etila), demanda esta que não conta com o beneplácito desta Corte, conforme retratado no julgamento proferido no processo n.º 9775.989.15-5¹, do qual me permito destacar o seguinte trecho:

‘2.2. Pondera-se, inicialmente, que a aquisição pela Administração Pública de bens ou produtos provenientes de matérias-primas ou insumos de materiais reciclados não encontra óbice na Lei n.º 8.666/93, sobretudo quanto ao preceito acrescido no artigo 3º, diante redação dada pela Lei n.º 12.349/10, que preconiza a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

[...]

Dentre os 12 (doze) Lotes licitados, constata-se que os itens: apontador, borracha, pasta plástica e régua têm como especificação mínima a matéria-prima de PET reciclado; e os itens: cadernos (cartografia, brochura e brochurão) e agenda escolar devem ser confeccionados em papel reciclado.

O d. Ministério Público de Contas, sobre o tema, alerta em seu parecer que a questão demanda uma reflexão adicional acerca de itens confeccionados em material PET, diante de denúncias dando conta de verdadeiro ‘cartel envolvendo os fabricantes de material PET reciclado e os de papelaria’ (TC-005915/989/14, dentre outros) e da inexistência ou reduzido universo de competição.

Inobstante não seja o momento e nem o lugar para se tratar do assunto soerguido pela d. Procuradora do Parquet de Contas, tendo em vista que a análise está recaindo em sede de procedimento sumaríssimo, de Exame Prévio de Edital, é certo que a exigência da matéria-prima PET para alguns itens licitados impinge condição desarrazoada à competição, na medida em que há outros tipos de plásticos recicláveis que podem ser utilizados na manufatura dos artigos que a Administração representada pretende adquirir.

Deste modo, a par do tipo plástico PET – Poli (Tereftalato de Etileno) – que é um poliéster, polímero termoplástico, derivado do petróleo, há outros tipos de plásticos que são utilizados no processo da reciclagem, e que podem servir como matéria-prima para a fabricação dos itens licitados, tais como o PEAD (Polietileno de Alta Densidade), PVC (Policloreto de Vinila), PEDB (Polietileno de Baixa Densidade), PP (Polipropileno) e PS (Poliestireno), entre outros.

Nesta direção, entendendo que a escolha única de um tipo de plástico reciclado na especificação mínima do produto a ser adquirido pela Administração cria ambiente reservado a

¹ Sentença exarada pelo Conselheiro Relator Dimas Eduardo Ramalho, ratificada na Sessão Plenária de 03/02/2016.

determinado segmento empresarial que domina ou trabalha unicamente com material PET, importando em restrição injustificada na competição, que a torna não isonômica.

[...]

Nesta conformidade, a par de refutar a separação dos itens com matéria-prima reciclável em lotes próprios, é de rigor, a fim de garantir a ampla competitividade do certame, que o ato convocatório permita o oferecimento de todos os produtos fabricados em materiais recicláveis, a exemplo do decidido pelo Egrégio Plenário desta Corte nos autos do TC-007272.989.15 (Sessão de 11-11-15 – Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo), o que certamente ampliará as perspectivas para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.’

No mesmo sentido caminhou a conclusão dos processos n.ºs 6813.989.17-5, 6874.989.17-1 e 6922.989.17-3, em Sessão Plenária de 14/06/2017².”

(Tribunal Pleno, TC-22.989.18-0 e TC-57.989.18-8, Rel. Cons. Cristiana de Castro Moraes, sessão de 28/2/2028)

Julgamento neste mesmo sentido fora recentemente proferido em sessão de 21/5/2025 no processo TC-5549.989.25-9, sob a Relatoria do e. Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, conforme excerto abaixo:

“Desenlace similar atinge as insurgências incidentes sobre os itens régua de 30 cm (item 4), borracha branca (item 18), apontador com depósito (Item 30) e conjunto geométrico (item 33), versando a censura, neste caso, sobre a requisição de materiais em poliestireno reciclado, polipropileno reciclado pós consumo e pet PCR, com omissão da possibilidade de serem oferecidos materiais recicláveis. Consoante assevera ATJ-Jurídica:

A previsão é considerada restritiva por exigir que os produtos sejam fabricados a partir de matéria prima exclusivamente reciclada, e não admitir a possibilidade de materiais recicláveis.

Assim é o caso do “poliestireno (ps) reciclado”, do “pp (polipropileno) pós consumo”, “pp reciclado” e “pvc free” na capa da borracha branca, “pet pcr (polietileno tereftalato pós consumo) do depósito do apontador” e “pp (polipropileno) pós consumo” do item conjunto geométrico, que merecem retificação.”

(Tribunal Pleno, TC-5549.989.25-9, Rel. Cons. Marco Aurélio Bertaiolli, j. em 21/5/2025)

² Sob minha relatoria.

Portanto, deverá a Administração retificar os itens “estojo escolar”, “régua escolar 30cm” e “apontador com depósito”, bem como demais itens que contenham especificação similar, para o fim de passar a aceitar todos os produtos fabricados com materiais recicláveis.

Indo além, permaneço atento aos precedentes deste e. Tribunal Pleno no sentido de que *“na promoção do desenvolvimento nacional sustentável, as aquisições e contratações públicas devem abranger tanto bens produzidos com insumos reciclados quanto produtos que utilizam matéria-prima reciclável, à luz do artigo 7º, inciso XI, alínea ‘a’, da Lei Federal nº 12.305/10”* (Tribunal Pleno, TC-5865.989.21-4, Rel. Cons. Edgard Camargo Rodrigues, j. em 7/4/2021). E recentemente o e. Tribunal Pleno determinou ao ente licitante que *“admita o oferecimento de produtos fabricados tanto em materiais recicláveis como reciclados nos artigos escolares que demandem tal componente, como forma de ampliação da disputa”* (Tribunal Pleno, TC-5549.989.25-9, Rel. Cons. Marco Aurélio Bertaiolli, j. em 21/5/2025).

Igualmente no caso dos autos, deverá a Administração passar a admitir tanto produtos fabricados por insumos recicláveis como fabricados por materiais reciclados.

No que diz respeito aos itens “apontador plástico com depósito” e “borracha branca com capa ergonômica”, procede a queixa contra a exigência de que a certificação do INMETRO e o símbolo sustentável devam estar impressos no corpo do produto, pois isso traz restrição injustificada de mercado pelo potencial de afastar produtos que, mesmo certificados e sustentáveis, não tenham os correspondentes símbolos impressos nos seus corpos. O e. Tribunal Pleno já considerou irregular tal disposição nos processos TC-019402.989.21-4 e TC-019440.989.21-8, consoante excerto abaixo:

“Outro aspecto procedente é a exigência de que símbolos e dizeres afetos à sustentabilidade estejam impressos no produto. Esse ponto é hábil a afastar interessados cujo produto seja constituído de material sustentável, conforme descrição em catálogo, mas que não traga essa

informação impressa, dando margem à interpretação que o edital valoriza apenas a forma com que a sustentabilidade é demonstrada.”

(Tribunal Pleno, TC-019402.989.21-4 e TC-019440.989.21-8, Rel. Cons. Subst.-Auditor Samy Wurman, j. em 20/10/2021)

As especificações dos itens “apontador plástico com depósito” e “borracha branca com capa ergonômica” deverão ser retificadas para não mais exigir que a certificação do INMETRO e o símbolo sustentável devam estar impressos no corpo do produto.

No que diz respeito ao item “borracha branca com capa ergonômica”, não merece prosperar a queixa contra as medidas de “43 x 22 x 12mm”, porquanto consta nas especificações desse produto que se trata de “*formato aproximado da borracha*”. Em outras palavras, não se trata de medidas exatas, mas, aproximadas.

O mesmo se dá com a queixa direcionada às medidas do item “caixa de giz de cera jumbo”, por constar expressamente das especificações que se trata de “*medidas aproximadas de 14mm x 124mm*”, além de também constar “*pesando aproximadamente 250g*”. Assim, não há retificação a ser determinada porque o que está fixado são medidas aproximadas, que devem acolher variações.

Já no que tange ao item “estojo escolar”, há a exigência de medidas exatas de “50mm (altura) x 80mm (largura) x 210mm (comprimento) x 2mm (espessura)”, o que tem potencial para impor injustificada restrição de mercado. Isto porque as medidas de um material escolar devem estar previstas através de um intervalo de aceitabilidade, e não de forma exata. Tanto é assim que a própria Administração aquiesceu com a queixa e anunciou que irá retificar essas especificações de medidas.

Deverá ser retificado, portanto, o item “estojo escolar”, para o fim de não mais exigir medidas exatas.

Medidas exatas também estão sendo exigidas nos itens “lápiz de cor triangular” e “big lápis de cor triangular”, onde se impõe medidas de mina de 4mm e de 6mm, respectivamente.

Partindo-se da premissa de que este e. Tribunal Pleno tem consolidado posicionamento por condenar medidas exatas, sem margem de variação, e à vista da ausência de justificativa para tanto, entendo ser procedente a queixa da representante e determino que sejam retificados os itens “lápiz de cor triangular” e “big lápis de cor triangular”, para o fim de admitir margem de variação à medida de mina.

O item “régua de 30 cm” também traz especificação restritiva representada pela exigência de que seja da cor cristal e azul translúcido. Em que pese a alegação de defesa de que se trata de uma padronização, há aqui uma descrição que adentra em minúcia excessiva e não relacionada com a qualidade da composição desse item, o que entendo incorre na vedação do art. 9º, I, “a”, da Lei 14.133/2021, por possuir um alto nível de restrição de mercado que pode inviabilizar a competitividade do certame.

Deverá ser retificado o item “régua 30 cm” para eliminar a exigência de que deva ser necessariamente da cor cristal e azul translúcido.

Em relação à exigência de espaço para colocar o nome especificamente no item “caixa de lápis de cor triangular” e no item “caixa de giz de cera jumbo”, trata-se de descritivo que também desce a minúcia não relacionada com a qualidade do produto a ser adquirido, a qual tem potencial para causar restrição injustificada de mercado. Veja que não foi apresentada motivação para tanto e outras caixas de produtos dentro do mesmo lote, como o giz de cera, não impõem tal requisito.

Deverão ser retificados os itens “caixa de lápis de cor triangular” e “caixa de giz de cera jumbo”, a fim de não mais exigir espaço para colocar o nome.

No que diz respeito ao item “apontador triplo com depósito” e com furo para giz de cera, em que pese a alegação de que haveria direcionamento à marca “Fokino”, a Prefeitura de Taboão da Serra afiançou ter pesquisado ao menos 3 marcas que atendem às especificações desses aludidos itens de produtos (“Master”, “Brasil Office” e “Arte Feliz”). Assim, entendendo tais informações prestadas pela Administração como verídicas, concluo que pode ser acolhida tal informação em sede de rito sumaríssimo e excepcional, sem prejuízo da análise dessa questão no caso concreto, em rito ordinário.

Quanto ao selo FSC, que busca garantir a presença de matéria prima proveniente de manejo florestal realizado de forma legal, já decidiu o e. Tribunal Pleno que devem ser aceitas certificações similares ao selo FSC, consoante proc. TC-7794.989.21-0 ([Tribunal Pleno, Rel. Cons. Dimas Ramalho, j. em 14/4/2021](#)). No proc. TC-6641.989.21-5 ([Tribunal Pleno, Rel. Cons. Renato Martins Costa, j. em 7/4/2020](#)), decidiu o e. Tribunal Pleno que é vedada a exigência do selo FSC como certificação exclusiva.

Assim, não há retificação a ser realizada quanto a esse aspecto no caso dos autos, pois observo que, ora as especificações mencionam “selo FSC ou equivalente”, ora mencionam “selo FSC ou similar”, o que entendo está em consonância com o entendimento firmado nos julgados deste e. Tribunal Pleno.

Não obstante, deve ser eliminada a exigência do laudo de biodegradação conforme norma ASTM D 5511 ou similar (biodegradação anaeróbica), porquanto há aqui nível de restrição acentuada de mercado.

Na peça de defesa é alegado que se busca garantir a preservação da saúde dos alunos e a proteção do meio ambiente; entretanto, filio-me à linha de raciocínio da Assessoria Técnica, pois, no âmbito nacional, a certificação compulsória pelo INMETRO é providência que assegura, consoante Portaria INMETRO nº 423/2021, avaliação quanto à presença de materiais tóxicos e metais pesados, bem como de resistência de materiais, mediante ensaios

químicos, mecânicos, físicos, biológicos, de toxicidade oral e de irritação dérmica, nos termos da Norma Técnica ABNT NBR 15.236/2021, norma esta que especifica os requisitos de segurança com base no uso projetado para os artigos escolares destinados a crianças menores de 14.

No mais, adoto a análise da Assessoria Técnica como razão de decidir:

“A ASTM International (American Society for Testing and Materials) é uma organização norte americana responsável por estudar, desenvolver e publicar normas técnicas internacionais.

Ocorre que, apesar de pertinente para o objeto, exigência de laudos com base em normas de qualidade internacionais, não obrigatórias no território nacional e por isso incomuns no mercado brasileiro, é fator de severa restrição, ensejando limitação de participação ou até mesmo direcionamento àquela empresa que a detém, contrariando novamente a regra inscrita no do art. 9º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 14.133/21 retro citada.

Sobre o tema, há que se lembrar da manifestação exarada pelo parquet de Contas nos autos do TC 21349.989.22-8, cuja relatoria coube ao Cons. Sidney Estanislau Beraldo (Tribunal Pleno, sessão de 23/11/22), que orientou o julgamento daquele feito no sentido da condenação da exigência, onde consignou que:

‘Já quanto ao laudo de biodegradação (ASTM D 5511), inobstante tenha a Administração defendido sua exigência, eis que não faz parte da certificação compulsória do INMETRO, observou o Ministério Público de Contas que a atestação em tela se baseia em norma internacional cuja utilização como requisito de especificação não é comum em certames para aquisição de material escolar, devendo (...) também ser eliminada do edital’.

No mesmo sentido, mais recentemente, temos o TC-025016.989.24- 6, de relatoria do Conselheiro Substituto - Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, em julgamento de ‘Cautelar em Procedimento de Contratação’, ocorrido em 26/02/2025.”

Nesses termos, portanto, deverão ser retificadas as especificações dos itens “borracha branca com capa ergonômica” e “régua 30 cm”, para o fim de não mais exigir o laudo de biodegradação conforme norma ASTM D 5511 ou similar.

Já em relação a determinadas especificações de sustentabilidade aqui impugnadas, tendo a acolher as razões da Municipalidade e me pautar

pelas premissas do ciclo de vida do produto e da destinação adequada dos resíduos sólidos com o intento do menor impacto no meio ambiente.

Observo que a Lei 14.133/2021 trouxe o desenvolvimento nacional sustentável como um dos seus princípios basilares, conforme o art. 5º, e trouxe o incentivo ao desenvolvimento nacional sustentável como um dos objetivos de um processo licitatório, conforme o art. 11.

Aliás, desde 2010, mediante a Lei 12.305/2010, fixou-se como um dos objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, nas aquisições e contratações governamentais, a prioridade para bens, serviços e obras ambientalmente sustentáveis, conforme o seu art. 7º, XI, “b”, de maneira que acredito já ter o mercado fornecedor se adaptado a tal padrão de consumo presente em compras públicas sustentáveis.

Isso, aliás, já fora captado pelo e. Tribunal Pleno ao julgar o caso apreciado nos processos TC-016365.989.19-3 e TC-016383.989.19-1 sob a Relatoria do eminente Conselheiro Renato Martins Costa, de onde extraio o seguinte trecho de interesse:

“Atualmente, já se pode notar que bens produzidos com melhor aproveitamento da matéria-prima, portanto de menor impacto ao meio ambiente e até então pouco usuais, passaram a figurar de forma ampla e reiterada em editais de compras de bens e serviços divulgados pelo Poder Público.

Afinal, já há algum tempo a promoção do desenvolvimento nacional sustentável fora positivada como princípio da licitação, consoante se extrai do texto do art. 3º, caput, da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 12.349/10.

Sob tal perspectiva, observo que apontadores plásticos, borrachas e canetas, por exemplo, são absolutamente comuns e contam com larga oferta no segmento, sem nenhuma evidência de que existam sociedades empresárias com atuação exclusiva no comércio de artigos reutilizáveis de papelaria.”

(Tribunal Pleno, TC-016365.989.19-3 e TC-016383.989.19-1, Rel. Cons. Renato Martins Costa, j. em 28/8/2019)

Por fim, em que pese a Assessoria Técnica ter levantado a questão da impropriedade do uso do registro de preços no presente caso, filio-me ao

entendimento da Chefia da Assessoria Técnica que se posicionou favoravelmente ao uso desse sistema especificamente no caso destes autos.

Veja que o item 6.1.2 do Termo de Referência dispõe que “[...] posteriormente serão realizados pedidos mensais para suprir as necessidades de novos alunos matriculados, já que os números de matrículas não são de conhecimento antecipado”, o que me revela plausível no atual momento. Como observa a Chefia da Assessoria Técnica, “essa cláusula é um indicativo explícito de que a demanda é contínua e variável, o que se alinha perfeitamente com a finalidade do SRP de gerenciar contratações frequentes e entregas parceladas”.

A isso agrego o disposto no art. 40, inc. II, da Lei 14.133/2025, bem como decisão recente do e. Tribunal Pleno nos processos TC-001394.989.25-5, TC-001442.989.25-7, TC-001448.989.25-1 e TC-001450.989.25-6, onde também foi verificada característica particular de um caso específico, conforme trecho de interesse abaixo:

“Partindo-se da premissa de que os procedimentos cautelares – sucessores dos exames prévios de edital – são vocacionados a eliminarem impropriedades manifestas e aferíveis em análise abstrata, inexistem elementos, no caso em apreço, que evidenciem, sem margem para dúvidas, a ilegitimidade da adoção do registro de preços para fazer frente à demanda esboçada pela Prefeitura, em especial se levado em conta que o certame objetiva tanto a aquisição centralizada para suprir necessidade de materiais de diferentes Secretarias locais quanto fornecer produtos escolares variados para os estudantes da rede municipal de ensino, com entregas parceladas e sujeitas, ao que tudo indica, a oscilações seja sob o prisma temporal, seja sob o ângulo dos respectivos quantitativos.

Nessa perspectiva, não havendo sinalizações claras, inclusive à luz das justificativas formalizadas em sede defensiva, de desvirtuamento do emprego do instituto, vislumbra-se, à primeira vista, opção que vem sendo aceita por esta Corte em situações similares, a revelar, ao menos na estreita averiguação permitida pela presente sede, a improcedência da queixa a esse respeito.

A corroborar essa conclusão, confira-se, à guisa de ilustração, o julgamento dos processos n.ºs: TC-008141.989.23-6, em Sessão Plenária de 28/06/2023, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho; TC-007014.989.23-0, em Sessão Plenária de 03/05/2023, sob minha relatoria; TC-18513.989.22-8, TC-18559.989.22-3 e TC-18603.989.22-9, sob relatoria do e. Conselheiro Robson Marinho, em Sessão Plenária de 28/09/2022; TC-014610.989.22-0, TC-

014769.989.22-9 e TC-015057.989.22-0, bem como TC-013839.989.22-5, todos sob relatoria do e. Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, em Sessões Plenárias de 03/08/2022 e 27/07/2022; e TC-0015411.989.20-5, em Sessão Plenária de 08/07/2020, sob relatoria do e. Conselheiro Substituto-Auditor Márcio Martins de Camargo.”

(Tribunal Pleno, TC-001394.989.25-5, TC-001442.989.25-7, TC001448.989.25-1 e TC-001450.989.25, Rel. Cons. Cristiana de Castro Moraes, j. em 14/5/2025)

Decisão no mesmo sentido já havia sido prolatada no processo TC-7014.989.23-0 em caso similar:

“Por fim, deixo de acolher a proposta feita pelo Parquet de Contas, no sentido da revisão da adoção do Sistema de Registro de Preços, considerando a evolução da orientação desta Corte, a exemplo do julgado no TC-0015411.989.20- 5³, no TC-018513.989.22⁴ e no TC-013869.989.22-5⁵, entre outros.”

Filio-me, portanto, à Chefia da Assessoria Técnica quanto a esse aspecto, em função das características particulares deste caso concreto, acolhendo ainda a sua proposta para o fim de consignar **recomendação** à Prefeitura de Taboão da Serra para que, caso sua intenção seja permitir a adesão de órgãos não participantes à ata de registro de preços, proceda à publicação do aviso de intenção de registro de preços em estrita observância ao “caput” do art. 86 da Lei 14.133/2021; ou, alternativamente, caso opte por não permitir a adesão nos moldes do seu § 1º, suprima as cláusulas da minuta da ata relativas a essa possibilidade, para o fim de eliminar ambiguidade.

Compartilho dessa proposta da Chefia da Assessoria Técnica por entender que o “caput” do art. 86 contém o comando “deverá”, o qual é dispensado tão somente na hipótese do § 1º, que é quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. Ademais, observo que a cláusula “4” da minuta de ata parece extrapolar o art. 86, § 3º, II, da Lei 14.133/2021, de sorte que também recomendo sua correção.

³ “Sessão Plenária de 08/07/2020, sob relatoria do Substituto de Conselheiro Márcio Martins de Camargo.”

⁴ “Sessão Plenária de 28/09/2022, sob relatoria do Conselheiro Robson Marinho.”

⁵ “Sessão Plenária de 27/07/2022, sob relatoria do Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.”

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** da representação, com **determinação à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra** para que proceda à retificação do Termo de Referência nas especificações dos itens de material escolar:

(i) para o fim de passar a aceitar todos os produtos fabricados com materiais recicláveis, sem estabelecer predileção por uma ou outra espécie de plástico, bem como para aceitar tanto produtos fabricados por insumos recicláveis como fabricados por materiais reciclados, nos itens “estojo escolar”, “régua escolar 30cm” e “apontador com depósito”;

(ii) para não mais exigir que a certificação do INMETRO e o símbolo sustentável devam estar impressos no corpo do produto, nos itens “apontador plástico com depósito” e “borracha escolar com capa ergonômica”;

(iii) para não mais exigir medidas exatas no item “estojo escolar”, bem como para admitir margem de variação à medida de mina nos itens “lápiz de cor triangular” e “big lápis de cor triangular”;

(iv) para não mais exigir que o item “régua 30 cm” deva ser necessariamente da cor cristal e azul translúcido;

(v) para não mais exigir espaço para colocar o nome nos itens “caixa de lápis de cor triangular” e “caixa de giz de cera jumbo”;

(vi) para não mais exigir laudo de biodegradação conforme norma ASTM D 5511 ou similar nos itens “borracha branca com capa ergonômica” e “régua 30 cm”.

A Administração deverá republicar o edital retificado com observância ao que estabelece o 55, § 1º, da Lei 14.133/2021, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimada a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, na forma regimental.